

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
22312/2555

โฮเทลปลาซาอาเชเน เอสอา
บริษัท นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล จำกัด
(มหาชน)

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67, มาตรา 68 วรรคสอง, มาตรา 80

โจทก์กล่าวอ้างว่าผลของสัญญาซื้อขายหุ้นทำขึ้นโดยคู่สัญญาที่มีได้มีสัญชาติไทยและมีได้ทำขึ้นในประเทศไทยจึงต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ โจทก์มีได้นำสืบว่ากฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับคดีนี้มีอยู่อย่างไร ศาลจึงต้องใช้กฎหมายภายในของประเทศไทยบังคับ

เมื่อสัญญาดังกล่าวทำขึ้นระหว่างฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโจทก์และผู้ถือหุ้น ส่วนที่เหลือของบริษัทโจทก์ในฐานะผู้ขาย กรานาด้า กรุป พีแอลซี ในฐานะผู้รับประกัน และพีเอโซลดิ้งส์ (แอล) ฟรานซ์ เอสอา ในฐานะผู้ซื้อ โดยฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ส่วนฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนคนละประเทศกัน ย่อมมีความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดว่าฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ มีอำนาจกระทำการแทนฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. สัญญาซื้อขายหุ้นจึงไม่มีผลผูกพันฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์.

เมื่อบริษัท พ. เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อ เป็นชื่อทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ และรูปลวดลายประดิษฐ์ จึงมีสิทธิทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวในประเทศไทยได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวทำขึ้นหลังจาก บริษัท พ. ซื้อสินทรัพย์รวมทั้งสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในกรุงนิวยอร์ก การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในต่างประเทศก่อนจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 68 วรรคสอง สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการจึงมีผลใช้บังคับได้

ระหว่างพิจารณาคดีนี้ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า ของโจทก์ ไม่ปรากฏว่าโจทก์อุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด และพยานหลักฐานของอื่น โจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักโรงแรมของโจทก์ก่อนที่จะจำเลยจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการหรือใช้ชื่อ ในประเทศไทย ส่วนจำเลยได้นำสืบถึงการโฆษณาในประเทศไทยเกี่ยวกับโรงแรมที่ใช้ชื่อดังกล่าวในกรุงนิวยอร์กของบริษัท พ. ตั้งแต่ปี 2541 เมื่อโรงแรมของจำเลยเปิดให้บริการในประเทศไทยจำเลยโฆษณาประชาสัมพันธ์และโรงแรมของจำเลยในประเทศไทยยังได้รับรางวัลและจัดอันดับโดยหนังสือท่องเที่ยวของต่างประเทศ เห็นว่า จำเลยใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการโดยสุจริตโดยอาศัยสิทธิของบริษัท พ. การประกอบกิจการโรงแรมของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตโดยมิได้อาศัยชื่อเสียงของโรงแรมของโจทก์ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งโจทก์ก็ได้ประกอบกิจการโรงแรมของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย จึงไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของ

กิจการโรงแรม ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการดังกล่าว พยานหลักฐานโจทก์
จึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการในประเทศไทยดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยเลิกใช้ชื่อทางการค้าและ
เครื่องหมายบริการคำว่า "HOTEL PLAZA ATHENEE" และหรือรูปลวดลาย
ประดิษฐ์ตามเอกสารท้ายคำฟ้อง และดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิให้ปรากฏการใช้
ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการหรือชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการที่
เหมือนหรือคล้ายกันกับเอกสารสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของ
จำเลย ให้จำเลยถอนทะเบียนเครื่องหมายบริการตามทะเบียนเลขที่ บ 10610 คำขอ
เลขที่ 346281 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน จำนวนเดือนละ 500,000 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะยุติการทำละเมิด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ชื่อและ
เครื่องหมายบริการ และห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียน หรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับ
ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการดังกล่าวหรือชื่อหรือ
เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกัน

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่า
ฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยโต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังว่า นายอีมีลล์ก่อตั้งโรงแรมชื่อ "HOTEL PLAZA ATHENEE" ในกรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อปี 2479 โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "HOTEL PLAZA ATHENEE SA" และเข้าดำเนินกิจการโรงแรมดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่า "HOTEL PLAZA ATHENEE" และ "PLAZA ATHENEE" และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "PLAZA ATHENEE" เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการรูปหลอดลายประติษฐ์รวมทั้งเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "PLAZA ATHENEE" ทั้งที่ร่วมหรือแยกจากกันกับรูปหลอดลายประติษฐ์เพื่อใช้กับกิจการโรงแรม สิ่งของต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของโจทก์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมา ตามรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งของต่าง ๆ และเอกสารที่ใช้ในโรงแรม ประวัติโรงแรม หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของโจทก์ หนังสือคู่มือลูกค้าพร้อมคำแปล สัญญาเช่าพร้อมคำแปล สิ่งพิมพ์โฆษณา โจทก์มีการโฆษณาเผยแพร่กิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั่วโลก รวมทั้งจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทย ต่อมาฟอร์เต้ ฟร็องซ์ เอสเอ (FORTE FRANCE SA) เข้าถือหุ้นของบริษัทโจทก์จำนวน 4,994 หุ้น จากหุ้นทั้งหมดจำนวน 5,000 หุ้น ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. (FORTE USA INC.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับฟอร์เต้ ฟร็องซ์ เอสเอ เปิดดำเนินกิจการโรงแรม "HOTEL PLAZA ATHENEE" ในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทโจทก์ขายหุ้นทั้งหมดให้แก่พีเอโฮลดิ้งส์ (แอล) ฟร็องซ์ เอสเอ (P A Holdings (L) France SA) โจทก์โอนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1,949,828 ให้แก่ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. บริษัทพลาซ่าแอททินีโฮเต็ล จำกัด ชื่อสินทรัพย์ของกิจการโรงแรม "HOTEL PLAZA ATHENEE" ใน

กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. โอนเครื่องหมายบริการเลขที่ 1,310,491 และเครื่องหมายการค้าเลขที่ 1,949,828 ให้แก่บริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด บริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัดหรือบริษัทพลาซ่าอาธินีโฮเต็ล จำกัด ทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์ เสมือนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการแต่ผู้เดียว เพื่อใช้เป็นชื่อโรงแรมหรือกิจการโรงแรมในประเทศไทย โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขใด ๆ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "PLAZA ATHENEE" สำหรับบริการจำพวก 42 รายการบริการ ธุรกิจโรงแรม บริการภัตตาคาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของชำ บริการจัดอาหารและเครื่องดื่ม บริการชิมอาหาร ตามทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ บ 6551 คำขอจดทะเบียนเลขที่ 326211 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์คือเครื่องหมายบริการสำหรับบริการจำพวก 42 รายการบริการ โรงแรม ตามทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ บ 10610 คำขอเลขที่ 346281 ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "PLAZA ATHENEE" ตามทะเบียนเลขที่ บ 6551 ของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 63 ตามคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 10/2545 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์ ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 698/2543 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสืบเนื่องจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และ

รูปลงดลยประดษฐกัฏบการจ้พวก 42 รยการบการ รรรม ตามคำขอเลขที่ 346281 ด้วยเหตุว่าครรรมายบการที่จ้ลยร่นขจตหะเบรยนมีลัษณะหมรอนหรอรล้ยกับครรรมายบการขจจกัที่ถูบการจตหะเบรยนล้ตามหะเบรยนครรรมายบการเลขที่ บ 6551 ตามคำสั่งขจนายหะเบรยนครรรมายการคำจ้ลยอุทรธน์ต่อคณกรรมการครรรมายการคำ คณกรรมการครรรมายการคำมีมดให้ยกคำสั่งปฏรสรขจนายหะเบรยนครรรมายการคำและให้นายหะเบรยนครรรมายการคำพการด้การเพจจตหะเบรยนครรรมายบการตามคำขจจตหะเบรยนเลขที่ 346281 ขจจ้ลยต่อไป แต่เมอรปการฎว่าคณกรรมการครรรมายการคำมีคำสั่งให้เพกถอนการจตหะเบรยนครรรมายบการตามหะเบรยนเลขที่ บ 6551 ขจจกัไปล้ จึงไม่มีเหตุด้องมีคำสั่งให้เพกถอนคำวการจ้ขจคณกรรมการครรรมายการคำที่ 698/2543 และวการจ้ว่าครรรมายบการที่จ้ลยร่นขจจตหะเบรยนมีลัษณะหมรอนหรอรล้ยกับครรรมายบการขจจกัที่ถูบการจตหะเบรยนล้ตามหะเบรยนเลขที่ บ 6551 จนอาจทำให้สารธณชนสัสนหรอรล้งพดในความเป็นเจ้าขจขจบการหรอรล้งกำเนดขจบการหรอรไม่อจกต่อไป ปญหาด้งกล้วยอม่เป็นสาระแก้คดอ้นควรถูบการวการจ้ ศาลฎการแพนคคดทรพยสการพญญาและการค้ระหว้างประเทศ จึงไม่รับวการจ้

มีปัญหาวการจ้ตามอุทรธน์ขจจกัแต่เพรยว่า จกัมีสการในครรรมายบการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลงดลยประดษฐคอร ครรรมายบการที่จ้ลยถูบการจตหะเบรยนส้การบการจ้พวก 42 รยการบการ รรรมตามหะเบรยนครรรมายบการที่ บ 10610 ดคกว่าจ้ลยหรอรไม่ และมีสการร้ขจให้เพกถอนการจตหะเบรยนครรรมายบการ ห้ลจ้ลยใช้ช้ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" เป็นช้ทางการค้ และเรรยค่าเสรยหายจากจ้ลยถูบการหรอรไม่ ที่จกัอุทรธน์ว่า จกัเป็นเจ้าขจที่แท้จรงในช้ทางการค้ ครรรมายการคำและ

เครื่องหมายบริการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์ จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก่อน ประกอบกับข้อความตามข้อ 5.9 (เอ) ของสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ระหว่าง ฟอร์ตี้ ยูเอสเอ อิงค์. ในฐานะผู้ขาย บริษัทพลาซ่าแอทธินีไฮเต็ล จำกัด ในฐานะผู้ซื้อ และกรานาดา กรุ๊ป พีแอลซี (GRANADA GROUP PLC) ในฐานะผู้รับประกันตามเอกสารซึ่งมีความหมายว่า ผู้ขายและบริษัทในเครือจะไม่หาประโยชน์หรือรบกวนสิทธิในชื่อ "PLAZA ATHENEE" ของผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ผู้ขายและบริษัทในเครือจะไม่หาประโยชน์ในชื่อ "PLAZA ATHENEE" ณ ที่อื่นในโลกนั้น ไม่อาจแปลความได้ว่าผู้ซื้อมีสิทธิใช้ชื่อ "PLAZA ATHENEE" ได้ทั่วโลกดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ส่วนข้อ 10.1 ของสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างฟอร์ตี้ ฟรานซ์ เอสเอ และผู้ถือหุ้นบริษัทโจทก์ ในฐานะผู้ขาย กรานาดา กรุ๊ป พีแอลซี ในฐานะผู้รับประกัน และพีเอโฮลดิ้งส์ (แอล) ฟรานซ์ เอสเอ ในฐานะผู้ซื้อเอกสารมีความหมายว่า ห้ามมิให้ฟอร์ตี้ ฟรานซ์ เอสเอ ในฐานะผู้ขายและบริษัทในเครือนำชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" หรือชื่อที่คล้ายกันไปใช้ เว้นแต่การใช้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ในกรุงนิวยอร์ก ซึ่งถือว่าผู้ซื้อยอมอนุญาตให้ใช้ได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทฟอร์ตี้รวมทั้ง ฟอร์ตี้ ยูเอสเอ อิงค์. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือมีสิทธิใช้ชื่อ "PLAZA ATHENEE" หรือ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" เฉพาะในกรุงนิวยอร์ก เท่านั้น ฟอร์ตี้ ยูเอสเอ อิงค์. และบริษัทพลาซ่าแอทธินีไฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจำเลยทราบถึงข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้น เนื่องจากมีข้อตกลงระหว่างกันตามข้อ 5.9 (เอ) ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว และทราบว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "PLAZA ATHENEE" กับรูปลวดลายประดิษฐ์ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วโอนเครื่องหมายการค้าให้แก่ฟอร์ตี้ ยูเอสเอ อิงค์. ตามข้อตกลง บริษัทพลาซ่าแอทธินีไฮเต็ล จำกัด มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการได้เฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกา จึงไม่มีสิทธิอนุญาตให้จำเลยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการของโจทก์ในประเทศไทย เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2527 ฟอร์เต้ ยูเอสเอ
อิงค์. ดำเนินกิจการโรงแรมชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ซึ่งเป็นชื่อทางการค้า
ในคดีนี้ในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แจ้งการใช้
ชื่อทางการค้าดังกล่าว แม้โจทก์อ้างว่าขณะนั้นมีฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ ซึ่งเป็นบริษัท
เครือเดียวกันกับ ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือโจทก์ถูกรวบงำ
กิจการก็ตาม แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนกลุ่มผู้ถือหุ้นมาเป็นบริษัทพีเอโฮลดิ้งส์ (แอล)
ฟรานซ์ เอสเอ โจทก์ก็มิได้คัดค้านการใช้ชื่อทางการค้านี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และตามสัญญาข้อ 10.1 ของสัญญาซื้อขายหุ้น ก็ถือว่าโจทก์ยินยอมให้มีการใช้ชื่อ
"H?TEL PLAZA ATH?N?E" ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของโรงแรม "H?
TEL PLAZA ATH?N?E" ในกรุงนิวยอร์กได้ ส่วนที่โจทก์กล่าวอ้างว่าผลของสัญญา
ซื้อขายหุ้น มีผลผูกพันฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. เนื่องจากสัญญาระบุให้มีผลผูกพัน
บริษัทในเครือของผู้ขายซึ่งรวมถึงฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. ด้วย นั้น เห็นว่า สัญญาซื้อ
ขายหุ้นทำขึ้นโดยคู่สัญญาที่มีได้มีสัญชาติไทยและมิได้ทำขึ้นในประเทศไทย จึงต้อง
ใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับ แต่โจทก์ซึ่งเป็นผู้กล่าวอ้างผลของสัญญามิได้นำสืบว่า
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับคดีนี้มีอยู่อย่างไร จึงเป็นการที่โจทก์มิได้พิสูจน์ข้อ
เท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายนั้นให้เป็นที่พอใจศาล ศาลจึงต้องใช้กฎหมายภายในของ
ประเทศไทยมาบังคับแก้คดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ.2481 มาตรา 8 เมื่อสัญญาทำขึ้นระหว่างฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของโจทก์และผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัทโจทก์ ในฐานะผู้ขาย กรานาด้า กรุป พี
แอลซี ในฐานะผู้รับประกัน และพีเอโฮลดิ้งส์ (แอล) ฟรานซ์ เอสเอ ในฐานะผู้ซื้อ
โดยฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ส่วนฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนิติบุคคล จด
ทะเบียนคนละประเทศกัน ย่อมมีความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน เมื่อไม่

ปรากฏข้อเท็จจริงได้ว่าฟอร์เต้ ฟรานซ์ เอสเอ มีอำนาจกระทำการแทนฟอร์เต้ ยูเอส เอ อิงค์. สัญญาซื้อขายหุ้นจึงไม่มีผลผูกพันฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. ส่วนการที่โจทก์โอนเครื่องหมายการค้าคำว่า "PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์เพื่อใช้กับสิ่งของในโรงแรมให้แก่ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. ตามสัญญาโอนเครื่องหมายการค้า พร้อมคำแปลแนบท้ายสัญญาโอนเครื่องหมายการค้าระหว่างฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. กับบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด พร้อมคำแปล ก็ปรากฏว่าโจทก์มีข้อตกลงให้โอนสิทธิทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าให้แก่ฟอร์เต้ ยูเอสเอ อิงค์. โดยไม่มีเงื่อนไขใดและไม่ปรากฏว่ามีการอ้างถึงข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้นไว้ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับที่ประธานบริหารโรงแรมของจำเลยและประธานบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด พยานจำเลยตอบทนายจำเลยถามถึงว่า ขณะที่พยานทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ พยานไม่ทราบถึงการซื้อขายหุ้น จึงเชื่อว่าบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด ไม่ทราบถึงข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายหุ้น จึงไม่จำเป็นต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าว ส่วนข้อตกลงตามข้อ 5.9 (เอ) ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ ก็มีได้ระบุข้อจำกัดสิทธิ เงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้ชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ของบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด ผู้ซื้อไว้แต่ประการใด มีเพียงข้อจำกัดสิทธิหรือขอบเขตการใช้ชื่อของผู้ขายและผู้รับประกันการขายเท่านั้น บริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด จะใช้ชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ดังกล่าวในประเทศใดหรือจะอนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อดังกล่าว จึงไม่ถูกจำกัดโดยข้อสัญญาแต่ประการใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด หรือบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด เป็นเจ้าของกิจการโรงแรมที่ใช้ชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" เป็นชื่อทางการค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นเจ้าของเครื่องหมายบริการ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์ จึงมีสิทธิทำสัญญาอนุญาตให้จำเลยใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการในประเทศไทยได้ โดยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัดหรือบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด ผู้

อนุญาตให้ใช้สิทธิได้ชื่อสินทรัพย์รวมทั้งสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าและ
เครื่องหมายบริการของกิจการโรงแรม "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ในกรุง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาแล้ว การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่องหมายบริการ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และรูปลวดลายประดิษฐ์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนในต่างประเทศก่อนที่จะนำเครื่องหมายบริการนั้นมาจดทะเบียนใน
ประเทศไทย เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ยังไม่ได้จดทะเบียน
ในประเทศไทย ไม่ใช่การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายบริการที่ได้รับการจด
ทะเบียนในประเทศไทย จึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80
ประกอบมาตรา 68 วรรคสอง สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการจึงมีผลใช้บังคับ
ได้ นอกจากนี้ ข้อความในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบริการระบุว่า "ผู้อนุญาต
ตกลงให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิใช้เสมือนเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายบริการคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" พร้อมรูปรอยประดิษฐ์ ตาม
ข้อความและรูปเครื่องหมายท้ายสัญญานี้ได้แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นชื่อโรงแรมและ
หรือกิจการของผู้ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไม่มีกำหนด
เวลาและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น" นั้น นอกจากจะเป็นการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
บริการเพื่อใช้กับกิจการโรงแรมของจำเลยแล้ว ยังเป็นการอนุญาตให้จำเลยใช้ชื่อ
ทางการค้าคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นชื่อ
ทางการค้าของจำเลยได้ กับทั้งได้ความตามพยานหลักฐานของจำเลยโดยโจทก์มิได้
นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นว่า ก่อนที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการจำเลย
ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า โจทก์ไม่เคยใช้คำว่า "PLAZA
ATHENEE" กับการประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยในระหว่างศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาคดีนี้ คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำ

ว่า"PLAZA ATHENEE" ของโจทก์ตามทะเบียนเลขที่ บ 6551 โดยอ้างเหตุว่า ผู้ได้รับจดทะเบียน (โจทก์ในคดีนี้) มิได้ตั้งใจโดยสุจริตที่จะใช้เครื่องหมายบริการสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ และตามความจริงก็ไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายบริการโดยสุจริตสำหรับบริการดังกล่าวเลย หรือในระหว่างสามปีก่อนที่จะมีคำร้องขอเพิกถอนมิได้มีการใช้เครื่องหมายบริการโดยสุจริตสำหรับบริการที่ได้จดทะเบียนไว้ จึงเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 63 ตามคำสั่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและไม่ปรากฏว่าโจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวหรือฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุด กับทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทยอีก เมื่อพิจารณาถึงหลักฐานการโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรมของโจทก์ที่นำสืบมาตามสิ่งพิมพ์ นิตยสาร แม็กกาซีนชื่อเดียวกับโรงแรมของโจทก์ และแผ่นพับของโจทก์ ก็ไม่ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ว่ามีการเผยแพร่หรือจำหน่ายแจกเอกสารในประเทศไทย ส่วนหลักฐานเว็บไซต์ของโจทก์ทางอินเทอร์เน็ตนั้น หากมิได้มีการค้นหาชื่อโรงแรมของโจทก์ ก็ไม่แน่ว่าสาธารณชนทั่วไปหรือผู้บริโภคทั่วไปจะเข้าถึงการโฆษณาหรือไม่ โจทก์ไม่ได้นำหนังสือนิตยสารในประเทศไทยที่พยานโจทก์อ้างถึงมานำสืบให้เห็นถึงความมีอยู่จริงของนิตยสารดังกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าสาธารณชนในประเทศไทยรู้จักความมีชื่อเสียงแพร่หลายในกิจการโรงแรมของโจทก์ กับทั้งพยานโจทก์ล้วนเป็นบุคคลที่เคยเห็นโรงแรมของโจทก์ที่ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน จึงรู้จักโรงแรมของโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลพอให้รับฟังได้ว่า สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักโรงแรมของโจทก์ก่อนที่จำเลยจะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการหรือใช้ชื่อ "H?TEL PLAZA ATH?N?E" ในประเทศไทยส่วนจำเลยได้นำสืบถึงการโฆษณาในประเทศไทยเกี่ยวกับโรงแรมที่ใช้ชื่อในกรุงนิวยอร์กของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิตั้งแต่ปี 2541 เมื่อโรงแรม

ของจำเลยเปิดให้บริการในประเทศไทย จำเลยโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงแรมผู้
อนุญาตให้ใช้สิทธิและโรงแรมของจำเลยควบคู่กัน และมีการติดต่อรับจองห้องพักใน
โรงแรมระหว่างกัน จำเลยใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E" และ
เครื่องหมายบริการโดยสุจริตโดยอาศัยสิทธิของบริษัทพลาซ่าแอทธินีโฮเต็ล จำกัด
ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการ การประกอบ
กิจการโรงแรมของจำเลยโดยใช้ชื่อทางการค้าและเครื่องหมายบริการจึงเป็นการที่
จำเลยได้ใช้สิทธิโดยสุจริตโดยมิได้อาศัยชื่อเสียงของโรงแรม "H?TEL PLAZA
ATH?N?E" ที่กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสของโจทก์ ทั้งโจทก์ก็ได้
ประกอบกิจการโรงแรมของโจทก์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ประกอบกิจการ
โรงแรมของโจทก์ในประเทศไทย เมื่อโจทก์ไม่เคยใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "H?TEL
PLAZA ATH?N?E" หรือใช้เครื่องหมายบริการกับกิจการโรงแรมในประเทศไทย จึง
ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม ชื่อทางการ
ค้าหรือเครื่องหมายบริการว่าเป็นของโจทก์ นอกจากนี้ เมื่อโจทก์มิได้เข้ามาประกอบ
กิจการโรงแรมของโจทก์ในประเทศไทย จึงถือไม่ได้ว่าการดำเนินกิจการโรงแรมของ
จำเลยในประเทศไทยเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการโรงแรมของโจทก์ในประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส อันจะทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ในการที่จำเลยใช้ชื่อทางการ
ค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวแต่อย่างใด พยานหลักฐานของโจทก์จึงรับฟังไม่
ได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการ ในประเทศไทยดีกว่าจำเลยผู้ได้รับการจด
ทะเบียนเครื่องหมายบริการนี้สำหรับบริการจำพวก 42 รายการบริการ โรงแรม ตาม
ทะเบียนเลขที่ บ 10610 และรับฟังไม่ได้ว่าการที่จำเลยใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "H?
TEL PLAZA ATH?N?E" ทำให้โจทก์เสื่อมเสียประโยชน์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอให้
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ บ 10610
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 67 ได้
และโจทก์ไม่มีสิทธิห้ามจำเลยใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "H?TEL PLAZA ATH?N?E"

กับกิจการโรงแรมของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 เมื่อได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่าการใช้เครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าคำว่า "H? TEL PLAZA ATH?N?E" ของจำเลยไม่เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายบริการและชื่อทางการค้าของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายจากจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 421 ได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่ากรณีโจทก์ไม่มีเหตุอันสมควรเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามทะเบียนเลขที่ บ 10610 ของจำเลยและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ปริญญาดิผดุง-อร่าม เสนามนตรี-ธัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางปราณี บุญญะภาส

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป13/2548

ต้น

หมายเหตุ